

## **Datenschutz-Information des Gesundheitsamtes nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO**

### **für den Vollzug des Masernschutzgesetzes nach § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG)**

#### **1. Allgemeines**

Das Gesundheitsamt des Schwalm-Eder-Kreises legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten unter Einhaltung der Bestimmungen und Pflichten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Wir erheben nur Daten, welche aufgrund Ihrer Einwilligung, durch rechtliche Grundlagen oder zur Sicherstellung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

#### **2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung**

Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis  
Behördenzentrum – Hans-Scholl- Straße 5  
34576 Homberg (Efze)  
FB 53.3 Öffentliche Hygiene

#### **3. Datenverarbeitung**

##### **3.1 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Die Datenerhebung basiert auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1, S. 1 lit. c, lit.d, lit. e und Art. 9 Abs. 2 c und 2 i DS-GVO in Verbindung mit § 20 (IfSG).

##### **3.2 Zwecke der Datenverarbeitung**

Die unter Punkt 3.3 aufgelisteten Daten werden für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach § 20 IfSG verarbeitet:

- Prüfung des Impfschutzes gegen Masern und ggf. Aufforderung zu dessen Vervollständigung
- Prüfung und Verhängung von Tätigkeits- und Betretungsverboten, alternativ Geldbußen und Zwangsgeldern
- Anordnung einer ärztlichen Untersuchung zur Prüfung einer medizinischen Kontraindikation gegen die Masernimpfung

##### **3.3 Kategorien der Daten**

Wir verarbeiten nach § 2 Nr. 16 IfSG folgende Kategorien von personenbezogenen Daten von Ihnen:

Personenstammdaten (Name, Vorname und Geburtsdatum), Geschlecht, Anschrift und Kontaktdaten, bei Minderjährigen Namen und Anschrift der Erziehungsberechtigten, Daten zur Betreuung, Unterbringung oder Tätigkeit in Einrichtungen nach §20 Abs. 8 IfSG, Gesundheitsdaten (Masernimpfstatus, Angaben zu Kontraindikationen).

##### **3.4 Speicherdauer**

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben nach § 20 IfSG benötigt werden. Sofern auf Aufforderung des Gesundheitsamtes fristgerecht ein Nachweis erbracht wird und seitens des Gesundheitsamtes keine Zweifel an der Echtheit und inhaltlichen Richtigkeit des Nachweises bestehen, werden die personenbezogenen Daten für eine Frist von sechs Monaten gespeichert, um die Vorlage des gültigen Nachweises bescheinigen zu können. Sofern kein entsprechender Nachweis erbracht wird und ein Verwaltungsverfahren eingeleitet wird, werden die personenbezogenen Daten gemäß den Aufbewahrungsfristen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 31.08.2011 fünf Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gelöscht.

##### **3.5 Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten**

Sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, findet zu dem Zwecke des Verfahrens eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Ordnungsamt des Schwalm-Eder-Kreises statt. Eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an weitere Empfänger erfolgt nicht.

### 3.6 Übermittlung der Daten an Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

### 3.7 Profiling

Das Gesundheitsamt verwendet keine technischen Methoden zum Profiling.

### 3.8 Datenquellen

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem Betroffenen zu erheben. Bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage oder Ihrer Einwilligung kann das Gesundheitsamt personenbezogene Daten bei folgenden anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen erheben: Leitungen von Einrichtungen nach § 33 Nr. 1-4, § 36 Abs. 1 Nr. 4, § 23 Abs. 3 S. 1 und Nr. 1 und 2 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Horte, bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, Kinderheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge oder Spätaussiedler, Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen).

## 4. Rechte

Gerne stellen wir Ihnen Informationen und Kopien Ihrer bei uns verarbeiteten Daten auf Grundlage des Art. 15 DSGVO bzw. § 33 HDSIG zur Verfügung. Diesen Antrag können Sie formlos, durch persönliches Vorsprechen bei uns im Haus oder auf dem Postweg unter dem Stichwort „Datenschutz“ stellen.

Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, Löschung nach Art. 17 DSGVO bzw. § 34 HDSIG und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach Art. 18 DSGVO bzw. § 34 HDSIG, dieses Recht ersetzt nach HDSIG in bestimmten Fällen das Recht auf Löschung. Sie können ebenso Widerspruch gegen die Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO bzw. § 35 HDSIG einlegen.

Beruht die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer erteilten Einwilligung, so können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gemäß Art 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt.

#### Folgen eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung der Daten

Sofern ein Widerspruch möglich ist, werden die Daten ausschließlich zur Erfüllung uns gesetzlich obliegender (Dokumentations-)Pflichten verwendet. Der Zugang zu den Daten wird soweit gesperrt, dass nur noch die vorgenannten Zwecke erreicht werden können.

#### Widerruf einer Einwilligung

Widerrufen Sie eine Einwilligung (zur Übermittlung) von Daten, erhalten die entsprechenden Empfänger keine weiteren Sie betreffenden Daten.

Ein Widerspruch / ein Widerruf gilt immer (nur) für die Zukunft, so dass die genannten folgen entweder ab Eingang oder zu einem von Ihnen genannten späteren Termin eintreten.

## 5. Beschwerdestelle

Sollten Sie Grund zur Annahme haben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie beim Hessischen Datenschutzbeauftragten Beschwerde einlegen.

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Postfach 3163  
65021 Wiesbaden  
Tel.: 0611 1408-0  
E-Mail: [poststelle@datenschutz.hessen.de](mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de)

## 6. Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Datenschutzbeauftragter des Schwalm-Eder-Kreises  
E-Mail: [datenschutz@schwalm-eder-kreis.de](mailto:datenschutz@schwalm-eder-kreis.de)